



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA, brasileira, portadora da cédula de identidade RG nº 50.905.707-X/MT, inscrita no CPF/MF sob o nº 024.420.801-84, residente e domiciliada à Rua Coronel Máximo Ernesto Garcia, nº 172, Apto. 2301, Condomínio Máximo Independência, Bairro Vila Maria José, Goiânia/GO, CEP. 74.815-460, neste ato representada por seu Procurador Sr. **MARCO CESAR ROSA PEREIRA**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 04583205 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 344.420.811-15, conforme consta do Instrumento de PROCURAÇÃO PÚBLICA, lavrada no 4º Tabelionato de Notas, Livro 0024-PE, Fl. 131, Protocolo nº. 00735258, denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado **DANIEL MARCOS DOS SANTOS**, inscrito no CPF sob o nº. 987.994.601-49, portador do RG nº. 4541624, 2ª VIA, SSP/GO, com endereço a Rua Crispim Gomes, nº. 137, Bairro, Santa Maria de Nazaré, Anápolis/GO, doravante denominada **CONTRATADO**, celebram o presente contrato de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 O OBJETO do presente contrato é a prestação de serviços de instalação de Pedras (rachão/marroada) 20 metros lineares - na saída dos drenos da floreira do Retiro 01, conforme Orçamento/Proposta Comercial apresentada, parte integrante deste contrato. (somente mão de obra).

1.2 O CONTRATADO se compromete a utilizar mão de obra qualificada e especializada para a execução dos serviços contratados;

1.3 O CONTRATADO utilizará todos os equipamentos e técnicas necessárias na realização do trabalho, para que não danifique outros itens ou bens da CONTRATANTE.

1.4 A prestação de serviço será realizada na sede da FAZENDA ROSADA, situada em São Miguel do Passa Quatro/GO, CEP 75.185-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 Para a prestação dos serviços acima descritos, será pago valor total de R\$ **4.000,00 (quatro mil reais)** em **parcela única**, que será paga em até 02 (dois) dias úteis, após a conclusão e entrega total dos serviços contratados.

2.2 Os serviços serão medidos pelo engenheiro da CONTRATANTE, devidamente acompanhado pelo contratado, que ao final apresentarão em conjunto a planilha assinada por ambas as partes para aprovação e pagamento.

2.3 Após a finalização dos serviços e aprovação da Planilha de medição a CONTRATANTE realizará o pagamento em até dois dias úteis, através de transferência bancária, **CHAVE PIX CPF 987.994.601-49** em nome do prestador e Favorecido: DANIEL MARCOS DOS SANTOS.



2.4 Fica acordado entre as partes que os comprovantes de pagamentos/transferências bancárias feito pela contratante dá plena e irrevogável quitação para nada mais havendo a reclamar referente a presente relação contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

3.1 A CONTRATADA se obriga a executar e concluir os serviços em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do presente contrato, conforme descrito na proposta comercial.

3.2 Com a conclusão da obra será apresentada PLANILHA final constando todos os serviços que foram executados para a devida análise e aprovação.

3.3 O presente contrato terá vigência a contar da data de sua assinatura e sua extinção se dará com a execução e o pagamento dos serviços contratados.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1 A CONTRATADA se compromete a fornecer pessoal com capacidade técnica adequada e necessária a execução de todos os serviços contratados nos termos deste instrumento e sua proposta, zelando pelo bom comportamento e disciplina dos mesmos, sendo a CONTRATADA considerada, para todos os fins e efeitos legais, como sua única e exclusiva empregadora, não havendo entre a CONTRATANTE qualquer caráter de exclusividade com relação aos empregados da CONTRATADA utilizados na prestação dos serviços.

4.1.1 A CONTRATADA se compromete a executar os serviços na forma contratada, obedecendo os prazos estipulados.

4.2 A CONTRATADA se obriga a cumprir na qualidade de empregadora, todas as leis e disposições de caráter trabalhista, acidentário, previdenciário e tributário, com referência a todas as pessoas por ela contratadas para a execução dos serviços, sejam seus empregados, contratados ou prepostos, reconhecendo-os sempre como sendo de sua responsabilidade, efetuando todos os pagamentos e descontos, recolhimentos e quaisquer tributos que por lei forem devidos decorrentes da relação laboral.

4.3 A CONTRATADA deverá obrigatoriamente fornecer e exigir que seus funcionários, utilizem equipamentos de proteção individual de segurança, (EPI's e EPC) inclusive luvas, calçados especiais e óculos de segurança, de acordo com a especificidade de cada atividade;

4.4 E de responsabilidade da CONTRATADA os custos com alimentação e transporte.

4.5 A CONTRATADA se obriga a acatar e executar as decisões emanadas do Contratante, sendo que tal fiscalização não elimina nem diminui as responsabilidades contratuais desta.

4.6 A CONTRATADA deverá reparar ou refazer qualquer serviço que for executado em desacordo com as instruções, projetos, especificações ou a boa técnica,



executando-os novamente na devida forma, correndo por sua conta exclusiva todas as despesas decorrentes, inclusive aquelas decorrentes de outros serviços atingidos ou danificados;

4.7 A CONTRATADA não poderá Não subcontratar, ceder ou transferir total ou parte do contrato sem a prévia autorização da CONTRATANTE. A subcontratação, ainda que autorizada pela CONTRATANTE, não eximirá a CONTRATADA de suas responsabilidades e/ou obrigações relativas ao contrato;

4.8 A CONTRATADA deverá reparar ou refazer qualquer serviço que for executado em desacordo com as instruções, projetos, especificações ou a boa técnica, executando-os novamente na devida forma, correndo por sua conta exclusiva todas as despesas decorrentes, inclusive aquelas decorrentes de outros serviços atingidos ou danificados;

4.9 Ao CONTRATADO será dada completa liberdade para a execução dos trabalhos, não sendo estipulados horários para a realização dos mesmos, exercendo de forma autônoma suas funções e ciente de que não mantém vínculo empregatício com o contratante.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1 Fornecer todas as informações e materiais necessários para a total e completa execução do objeto do presente Contrato.

5.2 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato.

5.3 Garantir à CONTRATADA acesso à documentação técnica necessária para a execução do objeto do presente Contrato;

CLÁUSULA SEXTA - DAS VISTORIAS

6.1 A CONTRATANTE, realizará vistorias a obra em qualquer dia ou horário.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO

7.1 O presente contrato poderá ser extinto:

- a) Por iniciativa da Contratante, em razão de atrasos/erros injustificados pela Contratada;
- b) Por iniciativa da Contratada, em razão de atraso dos pagamentos pela Contratante;
- c) Por acordo entre as partes, mediante distrato;
- d) Pelo cumprimento de todas as obrigações, esgotando-se o seu conteúdo.

Parágrafo Único. Em todas as hipóteses de rescisão deverão ser honrados os compromissos assumidos até a data da extinção e finalizadas as atividades em curso, e apurado as devidas responsabilidades.



CLÁUSULA OITAVA - DA CONFIDENCIALIDADE

8.1 Declaram as PARTES, por este instrumento, que cumprirão com toda a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, inclusive (sempre e quando aplicáveis) a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Marco Civil da Internet (Lei Federal nº 12.965/14), Decreto 8.771/2016, Lei Geral de Produção de Dados – Lei Federal nº 13.709/2018, e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema, reconhecendo que todos os dados pessoais devem ser tratados como informações Confidenciais, para os fins do presente contrato.

8.2 O termo de confidencialidade é firmado com intuito de evitar a divulgação e utilização não autorizada das informações trocadas entre as partes por ocasião das atividades descritas no presente instrumento, obrigando a CONTRATADA e todos os seus prepostos e funcionários.

8.3 A CONTRATADA deverá manter em sigilo, durante a vigência do presente contrato e mesmo após sua extinção, qualquer informação relativa a esse contrato, às atividades, seus clientes, fornecedores, valores, representantes ou empregados, bem como não tirar fotos, filmagens para fazer ofertas, anúncios, venda, promoções, divulgações, ou obter qualquer vantagens em geral, nem permitir que terceiros e/ou funcionários o façam, ou divulgar qualquer atividade relacionadas a esse instrumento de contrato.

8.4 As partes pactuam que o dever de confidencialidade permanece mesmo após o término deste contrato de prestação de serviços.

8.5 A CONTRATADA compromete-se a utilizar as informações deste contrato apenas no âmbito do desenvolvimento de suas atividades, sendo vedada tanto a sua divulgação à terceiros, quanto qualquer outra utilização que não seja expressamente permitida pela CONTRATANTE.

8.6 A CONTRATADA deverá dispensar às informações da CONTRATANTE o mesmo zelo e cuidado com que trataria os próprios dados e deverá mantê-las em local seguro, com acesso limitado, apenas a pessoas autorizadas.

8.7 Em caso de violação desta cláusula o (a) infrator (a) estará sujeito ao pagamento de indenização a ser apurada em ação própria, quando será medida a extensão dos danos e prejuízos causados.

8.8 Manter sigilo profissional sobre os trabalhos objeto deste contrato, mesmo após o término de sua vigência, não podendo, sob qualquer forma, dar conhecimento a terceiros, ou divulgar em redes sociais ou impressas, os dados e informações sobre os serviços contratados ou sobre o pessoal, os bens, locais, imagens fotográficas, vídeos do processo objeto deste contrato, procedimentos e as atividades da CONTRATANTE;



8.9 É vedado a CONTRATADA publicar em qualquer rede social imagens fotográficas, representativas (3D ou imagens conceituais), ou vídeos do processo que envolve todo o escopo descrito no objeto deste contrato, em obediência as cláusulas de sigilo e confidencialidade previstas neste contrato.

8.10 A CONTRATADA se compromete a não publicar em qualquer rede social imagens fotográficas ou vídeos relacionados ao objeto deste contrato, sendo vedado também a utilização em quaisquer mídias digitais, impressas ou eventos presenciais.

8.11 A CONTRATADA compromete-se a utilizar as informações, fotos, imagens, e vídeos do projeto apenas no âmbito do desenvolvimento de suas atividades, sendo vedada tanto a sua divulgação à terceiros, em redes sociais, impressas ou presenciais, quanto qualquer outra utilização que não seja expressamente permitida pela CONTRATANTE.

8.12 O CONTRATADO se obriga a explicar a todos os seus funcionários sobre a presente Cláusula de Confidencialidade.

8.13 Em caso de violação desta cláusula o (a) infrator (a) estará sujeito ao pagamento de indenização de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, bem como será ajuizada ação própria para apuração da extensão dos danos.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS

9.1 Qualquer modificação ou alteração que importe em aumento ou redução dos serviços contratados, será objeto de aditamento ao presente contrato;

9.2 A Contratante não se responsabiliza por Ferramentas, Equipamentos e quaisquer outros objetos de uso e propriedade do Contratado;

9.3 O presente contrato não constitui qualquer tipo de vínculo empregatício ou societário ou ainda de subordinação entre as partes, sendo certo que suas obrigações e direitos limitam-se ao objeto do presente contrato. Cada uma das partes deverá ser responsável pela gerência, direção e controle de eventuais prepostos ou contratados e estes não serão considerados como empregados da outra parte.

9.4 No valor do contrato já estão inclusos todas as despesas operacionais, tais como, alimentação, transporte e impostos.

9.5 A segurança pelo extravio de mercadorias da obra é de responsabilidade de ambas as partes, sendo obrigada a ressarcir a parte que ficar prejudicada.

9.6 Ao contratado será dada completa liberdade para a execução dos trabalhos, não sendo estipulados horários para a realização dos mesmos, exercendo de forma autônoma suas funções e ciente de que não mantém vínculo empregatício com o contratante.

9.7 As partes reconhecem força de título executivo ao presente contrato.



CLÁUSULA DÉCIMA - DA AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS

10.1 As partes se obrigam a proceder com o reconhecimento de firma de suas respectivas assinaturas, sendo uma condição de validade deste Contrato, podendo ser dispensada em caso de assinatura digital do contrato, nos termos do artigo 784, § 4º do CPC.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ASSINATURA DIGITAL

11.1 As Partes reconhecem a assinatura eletrônica como válida, passando as condições aqui ajustadas a obrigar ambas as partes e seus sucessores. Assim, as Partes reconhecem que este e qualquer outro documento a ele relacionado poderão ser assinados eletronicamente, através de plataforma de assinatura digital, de forma manuscrita ou por ambas as modalidades no mesmo documento, bem como que as assinaturas eletrônicas apostas neste documento possuirão valor legal, para todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

12.1 Fica eleito o Foro da comarca de Goiânia/GO, para dirimir quaisquer questões ou dúvidas advindas da aplicação do cumprimento do presente instrumento, com exclusão de outro, por mais privilegiado que seja.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Goiânia, 05 de julho de 2024.

P/p MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA
CONTRATANTE

DANIEL MARCOS DOS SANTOS
CPF 987.994.601-49
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1º _____ 2º _____

CPF Nº: _____ CPF Nº: _____